

Prüfbericht zu Ihrer Lebensversicherung

Bestellnummer: BSP-2026-C
Für: Musterfall C (anonymisiert)

Erstellt am: 25.09.2026
Versicherer: nicht benannt (Branchendurchschnitt)

Geschätzter Rückabwicklungswert (Basis-Szenario)

102.146,54 €

Spanne der Szenarien konservativ-maximal: 90.542,51 € bis 106.462,40 €

Zum Vergleich – aktueller Rückkaufswert: **32.000,00 €**

Gegenüber dem aktuellen Rückkaufswert ergäbe sich im Basis-Szenario ein geschätzter Mehrwert von **70.146,54 €** – unter den auf Seite 4 genannten Annahmen.

● **Grün – rechnerisch deutlich mehr drin als dem Rückkaufswert**

Wichtig: Alle Werte sind Schätzungen unter offengelegten Annahmen (Seite 4) auf Basis öffentlich verfügbarer Kennzahlen – es wird kein Betrag zugesagt und keine Rechtsberatung im Einzelfall erteilt. Ob und auf welchem Weg sich das durchsetzen lässt, prüft Ihr Anwalt mit diesem Bericht in der Hand.

1. Grundlage und Methodik

Die Berechnung folgt der Rückabwicklungsformel: eingezahlte Beiträge abzüglich Risikoanteil, zuzüglich der Nutzungen, die der Versicherer aus den Beiträgen gezogen hat. Sie wird für alle Vertragsjahrgänge gleich angewendet. Welche rechtliche Grundlage im Einzelfall trägt (Widerspruch, Widerruf, Rücktritt, unwirksame Klauseln, Nachforderung beim Rückkaufswert oder anderes), prüft der Rechtsanwalt anhand der Vertragsunterlagen. Dieser Bericht ersetzt diese Prüfung nicht. Die meisten Verfahren enden durch Vergleich; das Ergebnis ist eine Verhandlungsbasis mit Bandbreite.

Rechtsprechung zur Rechenformel

BGH, Urteil vom 07.05.2014 – IV ZR 76/11 (BGHZ 201, 101)

Bei einer Rückabwicklung ist der genossene Versicherungsschutz anzurechnen – deshalb zieht die Formel den Risikoanteil ab:

„... den Versicherungsschutz anrechnen lassen, den er jedenfalls bis zur Kündigung des Vertrages genossen hat“; dessen Wert „kann unter Berücksichtigung der Prämienkalkulation bemessen werden; bei Lebensversicherungen kann etwa dem Risikoanteil Bedeutung zukommen“ (Rn. 51).

BGH, Urteil vom 11.11.2015 – IV ZR 513/14

Maßstab des Nutzungsersatzes ist die Ertragslage des jeweiligen Versicherers:

„Der Versicherungsnehmer kann nur vom Versicherer tatsächlich gezogene Nutzungen herausverlangen und trägt hierfür die Darlegungs- und Beweislast. Er kann seinen Tatsachenvortrag nicht ohne Bezug zur Ertragslage des jeweiligen Versicherers auf eine tatsächliche Vermutung einer Gewinnerzielung in bestimmter Höhe stützen.“ (Leitsatz 2)

Wiedergabe der Entscheidungstexte nach frei zugänglichen Volltext-Spiegeln (lexetius.com, urteile-gesetze.de, RIS); der Wort-für-Wort-Abgleich mit den amtlichen Entscheidungsdatenbanken ist in Arbeit.

Was dieser Bericht ist – und was nicht

- eine strukturierte, nachvollziehbare Schätzung in drei Szenarien
- jede Kennzahl mit Quelle und Herkunft (Seite 4–5)
- eine Rechen- und Verhandlungsgrundlage für Anwalt und Rechtsschutzversicherung
- keine Rechtsberatung im Einzelfall und keine Vertretung
- keine Zusage eines Betrags oder Erfolgs
- keine steuerliche Beratung; keine Empfehlung, zu kündigen, zu verkaufen oder zu behalten

2. Ihre Angaben

Ihre Angaben im Überblick

Auftrags-/Aktenzeichen	BSP-2026-C
Name	Musterfall C (anonymisiert)
Versicherer (Angabe laut Police)	nicht benannt (Branchendurchschnitt)
Vertragsart	kapital-iv
Vertragsbeginn	05/1986
Geplantes Vertragsende	–
Stand des Vertrags	laufend
Zahlweise	monatlich
Erstbeitrag	150,00 DM (Umrechnung: 1 € = 1,95583 DM)
Aktueller Beitrag	–
Beitragsdynamik	nein
Eingezahlt laut Standmitteilung	–
Aktueller Rückkaufswert	32.000,00 €
Erhaltene Auszahlungen	keine angegeben
Eintrittsalter	30
Stichtag der Berechnung	09/2026

DM-Beträge wurden mit dem amtlichen Kurs 1 € = 1,95583 DM umgerechnet.

Bitte prüfen Sie diese Angaben auf Richtigkeit. Die Schätzung ist nur so gut wie die Eingaben; Abweichungen (z. B. bei Beitragshöhe, Dynamik oder Auszahlungen) verändern das Ergebnis. Für eine belastbarere Einordnung fehlen: Police und Belehrungstexte (Widerruf nach § 8 Abs. 4 VVG i.d.F. 1990).

3. Rechenweg und Annahmen

Aufteilung Ihrer Beiträge (Basis-Szenario, Summe über die Laufzeit)



■ Sparanteil: 34.592,73 € (93,0 %) ■ Risikoanteil (inkl. BUZ): 1.487,86 € (4,0 %) ■ Verwaltungskosten: 1.115,89 € (3,0 %)

Nutzungen werden – der Rechtsprechung folgend – nur auf den **Sparanteil** gerechnet (im Maximal-Szenario zusätzlich auf den Verwaltungskostenanteil als begründungsbedürftige Obergrenze). Jeder Monatsbeitrag wächst vom Zahlungsmonat bis zum Stichtag mit einem Zwölftel des Jahressatzes:

$$\text{Wert} = \text{Sparanteil} \times \left[(1 + \frac{\text{Jahreszins}}{12})^n \right]$$

Die drei Szenarien

- **Konservativ:** je Jahr der niedrigere Wert aus Nettoverzinsung und laufender Durchschnittsverzinsung; Risikoanteil am oberen Rand; keine Nutzungen auf Kostenanteile.
- **Basis:** Nettoverzinsung der Kapitalanlagen; Risikoanteil im Mittel; keine Nutzungen auf Kostenanteile.
- **Maximal:** Nettoverzinsung; Risikoanteil am unteren Rand; zusätzlich Nutzungen auf den Verwaltungskostenanteil – von Gerichten nur bei konkretem Nachweis zuerkannt, daher ausdrücklich Obergrenze.

Annahmen und Vereinfachungen dieser Berechnung

- Erstbeitrag in DM angegeben; Umrechnung mit dem amtlichen Kurs 1 € = 1.95583 DM. Der nominale DM-Beitrag läuft ab 2002 als identischer Euro-Gegenwert weiter.
- Risikoanteil pauschal 4 % des Beitrags (Vertragsart kapital-Iv, Eintrittsalter 30, Szenarioband basis); Modellannahme aus data/risk-defaults.json, durch Vertragswerte ersetzbar.
- Für 485 Beitragsmonat(e) lag keine Verwaltungskostenquote des Versicherers vor; Fallback aus data/risk-defaults.json (Modellannahme).
- Für die Versicherer-ID "unbekannt" liegen keine Kennzahlen vor; es gilt durchgängig der Branchendurchschnitt (als Schätzung markiert).

Warnhinweise

- Kein Höchstzillmersatz für das Abschlussjahr 1986 hinterlegt – Abschlusskosten wurden mit 0 angesetzt (anspruchserhöhend; Datenlücke in insurers.json).
- Für 1986 liegt weder ein Unternehmens- noch ein Branchenwert vor; ersatzweise wurde der Branchenwert 1985 (8.12 %) verwendet.
- Für 1987 liegt weder ein Unternehmens- noch ein Branchenwert vor; ersatzweise wurde der Branchenwert 1985 (8.12 %) verwendet.
- Für 1988 liegt weder ein Unternehmens- noch ein Branchenwert vor; ersatzweise wurde der Branchenwert 1985 (8.12 %) verwendet.
- Für 1989 liegt weder ein Unternehmens- noch ein Branchenwert vor; ersatzweise wurde der Branchenwert 1985 (8.12 %) verwendet.

- Für 2025 liegt weder ein Unternehmens- noch ein Branchenwert vor; ersatzweise wurde der Branchenwert 2024 (2.37 %) verwendet.
- Für 2026 liegt weder ein Unternehmens- noch ein Branchenwert vor; ersatzweise wurde der Branchenwert 2024 (2.37 %) verwendet.

4. Jahresweise Aufschlüsselung

Jahresweise Aufschlüsselung (Basis-Szenario, Beträge in Euro)

Jahr	Beiträge	Risiko (inkl. BUZ)	Abschluss	Verwaltung	Sparanteil	Zinssatz	Quelle	Nutzungen	Stand kumuliert
1986	613,55	24,54	0,00	18,41	570,60	8,12 %	Näherung	13,70	584,30
1987	920,33	36,81	0,00	27,61	855,90	8,12 %	Näherung	81,83	1.522,04
1988	920,33	36,81	0,00	27,61	855,90	8,12 %	Näherung	160,88	2.538,82
1989	920,33	36,81	0,00	27,61	855,90	8,12 %	Näherung	246,58	3.641,30
1990	920,33	36,81	0,00	27,61	855,90	6,78 %	Branche	281,80	4.779,01
1991	920,33	36,81	0,00	27,61	855,90	7,44 %	Branche	397,73	6.032,65
1992	920,33	36,81	0,00	27,61	855,90	7,39 %	Branche	490,82	7.379,37
1993	920,33	36,81	0,00	27,61	855,90	7,59 %	Branche	610,41	8.845,68
1994	920,33	36,81	0,00	27,61	855,90	7,15 %	Branche	682,22	10.383,80
1995	920,33	36,81	0,00	27,61	855,90	7,37 %	Branche	821,19	12.060,89
1996	920,33	36,81	0,00	27,61	855,90	7,37 %	Branche	949,05	13.865,84
1997	920,33	36,81	0,00	27,61	855,90	7,46 %	Branche	1.100,38	15.822,13
1998	920,33	36,81	0,00	27,61	855,90	7,57 %	Branche	1.270,51	17.948,54
1999	920,33	36,81	0,00	27,61	855,90	7,60 %	Branche	1.443,07	20.247,52
2000	920,33	36,81	0,00	27,61	855,90	7,51 %	Branche	1.604,12	22.707,54
2001	920,33	36,81	0,00	27,61	855,90	6,12 %	Branche	1.453,77	25.017,22
2002	920,33	36,81	0,00	27,61	855,90	4,68 %	Branche	1.214,85	27.087,97
2003	920,33	36,81	0,00	27,61	855,90	5,05 %	Branche	1.420,14	29.364,01
2004	920,33	36,81	0,00	27,61	855,90	4,90 %	Branche	1.491,08	31.711,00
2005	920,33	36,81	0,00	27,61	855,90	5,18 %	Branche	1.702,81	34.269,71
2006	920,33	36,81	0,00	27,61	855,90	4,82 %	Branche	1.707,95	36.833,56
2007	920,33	36,81	0,00	27,61	855,90	4,65 %	Branche	1.768,22	39.457,68
2008	920,33	36,81	0,00	27,61	855,90	3,54 %	Branche	1.433,71	41.747,30
2009	920,33	36,81	0,00	27,61	855,90	4,18 %	Branche	1.795,45	44.398,65
2010	920,33	36,81	0,00	27,61	855,90	4,27 %	Branche	1.950,32	47.204,87
2011	920,33	36,81	0,00	27,61	855,90	4,13 %	Branche	2.003,28	50.064,06
2012	920,33	36,81	0,00	27,61	855,90	4,59 %	Branche	2.365,14	53.285,10
2013	920,33	36,81	0,00	27,61	855,90	4,68 %	Branche	2.566,53	56.707,54
2014	920,33	36,81	0,00	27,61	855,90	4,63 %	Branche	2.700,40	60.263,84
2015	920,33	36,81	0,00	27,61	855,90	4,52 %	Branche	2.799,03	63.918,77
2016	920,33	36,81	0,00	27,61	855,90	4,36 %	Branche	2.860,54	67.635,21
2017	920,33	36,81	0,00	27,61	855,90	4,49 %	Branche	3.117,94	71.609,05
2018	920,33	36,81	0,00	27,61	855,90	3,59 %	Branche	2.627,71	75.092,67
2019	920,33	36,81	0,00	27,61	855,90	3,92 %	Branche	3.012,65	78.961,22
2020	920,33	36,81	0,00	27,61	855,90	3,74 %	Branche	3.019,13	82.836,25
2021	920,33	36,81	0,00	27,61	855,90	3,57 %	Branche	3.020,27	86.712,42
2022	920,33	36,81	0,00	27,61	855,90	2,16 %	Branche	1.900,17	89.468,49

Jahr	Beiträge	Risiko (inkl. BUZ)	Abschluss	Verwaltung	Sparanteil	Zinssatz	Quelle	Nutzungen	Stand kumuliert
2023	920,33	36,81	0,00	27,61	855,90	2,27 %	Branche	2.061,16	92.385,55
2024	920,33	36,81	0,00	27,61	855,90	2,37 %	Branche	2.222,84	95.464,29
2025	920,33	36,81	0,00	27,61	855,90	2,37 %	Näherung	2.296,60	98.616,80
2026	690,24	27,61	0,00	20,71	641,93	2,37 %	Näherung	1.771,92	101.030,64

Herkunft „Branche“ = Branchendurchschnitt (Datenkennzeichen „estimated_branch“, Schätzung); „Näherung“ = nächstliegender Branchenwert bei Datenlücke.

5. Gesamtrechnung

Rechenweg: **Beiträge – Risikoanteil (inkl. BUZ) + Nutzungen = Rückabwicklungswert**; abzüglich bereits erhaltener Leistungen samt Gegenverzinsung ergibt sich der geschätzte Netto-Wert.

Gesamtrechnung in allen drei Szenarien

Szenario	Erstattungsfähige Beiträge	Nutzungen	Rückabwicklungswert	./. erhaltene Leistungen (aufgezinst)	Netto-Wert (geschätzt)	Mehrwert ggü. Rückkaufswert
Konservativ	34.592,73 €	55.949,78 €	90.542,51 €	0,00 €	90.542,51 €	58.542,51 €
Basis	35.708,62 €	66.437,91 €	102.146,54 €	0,00 €	102.146,54 €	70.146,54 €
Maximal (Obergrenze)	36.452,55 €	70.009,84 €	106.462,40 €	0,00 €	106.462,40 €	74.462,40 €

Nutzungen im Basis-Szenario entsprechen 178,6 % der eingezahlten Beiträge – diese Kennzahl ist nur zusammen mit der daneben ausgewiesenen Zinsreihe aussagekräftig.

Datenbasis der Nutzungen: 0,0 % der Nutzungen beruhen auf Kennzahlen des Versicherers (0,00 €), 93,1 % auf Branchendurchschnitten (61.866,40 €) und 6,9 % auf Näherungen für Jahre ohne Daten (4.571,52 €). Je höher der Unternehmensanteil, desto belastbarer ist die Schätzung gegenüber dem Versicherer.

Verwendete Zinsreihe (Basis-Szenario) mit Quelle je Jahr

Jahr	Satz	Quelle
1986	8,12 %	Näherung (nächstliegender Branchenwert) *
1987	8,12 %	Näherung (nächstliegender Branchenwert) *
1988	8,12 %	Näherung (nächstliegender Branchenwert) *
1989	8,12 %	Näherung (nächstliegender Branchenwert) *
1990	6,78 %	GDV, Geschäftsentwicklung 2000 – Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen (Ausgabe 2001) *
1991	7,44 %	GDV, Geschäftsentwicklung 2000 – Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen (Ausgabe 2001) *
1992	7,39 %	GDV, Geschäftsentwicklung 2000 – Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen (Ausgabe 2001) *
1993	7,59 %	GDV, Geschäftsentwicklung 2000 – Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen (Ausgabe 2001) *
1994	7,15 %	GDV, Geschäftsentwicklung 2000 – Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen (Ausgabe 2001) *
1995	7,37 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *
1996	7,37 %	GDV, Geschäftsentwicklung 2000 – Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen (Ausgabe 2001) *
1997	7,46 %	GDV, Geschäftsentwicklung 2000 – Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen (Ausgabe 2001) *
1998	7,57 %	GDV, Geschäftsentwicklung 2000 – Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen (Ausgabe 2001) *
1999	7,60 %	GDV-Pressemitteilung vom 06.06.2007 („rund 7,6 Prozent“ Nettoverzinsung 1999), Wiedergabe verbaende.com *
2000	7,51 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *
2001	6,12 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *
2002	4,68 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *
2003	5,05 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *
2004	4,90 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *
2005	5,18 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *

Jahr	Satz	Quelle
2006	4,82 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *
2007	4,65 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *
2008	3,54 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *
2009	4,18 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *
2010	4,27 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *
2011	4,13 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *
2012	4,59 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *
2013	4,68 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *
2014	4,63 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *
2015	4,52 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *
2016	4,36 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *
2017	4,49 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *
2018	3,59 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *
2019	3,92 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *
2020	3,74 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *
2021	3,57 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *
2022	2,16 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *

Jahr	Satz	Quelle
2023	2,27 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *
2024	2,37 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *
2025	2,37 %	Näherung (nächstliegender Branchenwert) *
2026	2,37 %	Näherung (nächstliegender Branchenwert) *

* = Branchen- oder Näherungswert statt Unternehmenswert (Datenkennzeichen „estimated_branch“, Schätzung).

Gegenposition des Versicherers (typische Einwände): Nutzungen seien nur aus den konkreten Zahlen des jeweiligen Unternehmens herzuleiten – ein Branchendurchschnitt genüge der Darlegungslast nicht; die Nettoverzinsung enthalte Einmaleffekte (z. B. realisierte Bewertungsreserven ab 2012) und überzeichne die laufenden Erträge; Risiko- und Kostenanteile seien höher als pauschal angesetzt. Diese Einwände betreffen die Höhe, nicht das Ob der Methodik; sie sind der Grund, warum dieser Prüfbericht eine Schätzung mit Bandbreite ist und die anwaltliche Prüfung mit Unternehmenszahlen der nächste Schritt bleibt.

6. Einordnung und nächste Schritte

Aktueller Rückkaufswert		32.000,00 €
Szenario konservativ		90.542,51 €
Szenario Basis		102.146,54 €
Szenario maximal		106.462,40 €
Mehrwert ggü. Rückkaufswert (Basis)		70.146,54 €

Was bei einer Rückabwicklung aufgegeben würde

- der Versicherungsschutz des Vertrags (insbesondere Todesfallschutz, ggf. BUZ)
- Garantiezins und künftige Überschussbeteiligung bis zum Ablauf
- die vertragliche Ablaufleistung

Hinweise

- Steuern: Auszahlungen und eine Rückabwicklung können steuerliche Folgen haben; einbehaltene Kapitalertragsteuer ist anzurechnen. Dieser Bericht enthält keine steuerliche Beratung.

Empfohlene nächste Schritte

- Unterlagen vervollständigen: Police und Belehrungstexte (Widerruf nach § 8 Abs. 4 VVG i.d.F. 1990).
- Diesen Bericht einer auf Versicherungsrecht spezialisierten Kanzlei vorlegen; erst dort wird geklärt, ob und auf welchem Weg sich der Wert durchsetzen lässt.
- Keine Kündigung und keine Erklärung gegenüber dem Versicherer ohne anwaltlichen Rat.

Rechtlicher Hinweis: Dieser Prüfbericht ist eine strukturierte Berechnung und keine Rechtsdienstleistung im Sinne des RDG; die rechtliche Prüfung des Einzelfalls obliegt einem Rechtsanwalt. Alle Werte sind Schätzungen mit Bandbreite auf Basis der genannten Quellen und Annahmen; es wird kein Betrag zugesagt. Wiedergabe der Entscheidungstexte nach frei zugänglichen Volltext-Spiegeln (lexetius.com, urteile-gesetze.de, RIS); der Wort-für-Wort-Abgleich mit den amtlichen Entscheidungsdatenbanken ist in Arbeit.

Datenstand: insurers-Datenbank 0.5.0 · Rechenkern 0.2.0 · Regelwerk 0.1.0 (2026-09-18) · Eignungs-Check 0.2.0 · Stichtag 09/2026.